



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001463.2025

Tocache, 15 ABR 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025996315, el Memorando N° 283-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, a favor de **Sofía Emida AQUINO FRANCISCO** con DNI N° 22730934, Nota Informativa. N°0173-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Nota de coordinación N° 071-2025- GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH, Informe N° 33 - 2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS y demás documentos adjuntos en un total de Setenta y Cuatro (74) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, la bonificación especial por concepto de Preparación de clases y evaluación, es un beneficio relacionado al equivalente al 30% de la remuneración total que corresponde como docente; sin embargo en caso sea personal Directivo o Jerárquico, así como el personal docente de la Administración de la Educación y el personal docente de Educación Superior, perciben además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. Todo ello de conformidad con lo contemplado en el Art. 48 de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, Ley del Profesorado, concordante con lo establecido por el primer párrafo del artículo 210 del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90- ED;

La aplicación del Decreto Ley N° 25920, Art.3º establece que los intereses legales que corresponde pagar por deudas de carácter laboral, es el interés fijado





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001463 2025

de diciembre de 2000, 01 de abril del 2001 al 12 de noviembre de 2012; y *Rrequiriendo su ejecución mediante Resolución N° 12 de fecha 03 de setiembre de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.*

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaída en el expediente Judicial N° N° 00015-2021-0-2209-JM-LA-01 seguido por la demandante **Sofia Emida AQUINO FRANCISCO con DNI N° 22730934**, el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o integra, precisaron que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a los periodos laborados que han sido bajo los alcances de la Ley del profesorado – Ley 24029 y su modificatoria Ley 25212, como sigue: **03 de setiembre al 29 de diciembre de 1990, 15 de abril al 30 de diciembre de 1991, 04 de mayo al 31 de diciembre de 1992, 29 de abril al 31 de diciembre de 1993, 01 de junio de 1994 al 31 de diciembre de 1994, 04 de junio al 31 de diciembre de 1995, 17 de abril al 31 de diciembre de 1996, 18 de marzo al 31 de diciembre de 1997, 05 de mayo al 31 de diciembre de 1998, 18 de marzo al 31 de diciembre de 1999, 08 de marzo al 31 de diciembre de 2000, 01 de abril del 2001 al 12 de noviembre de 2012;** siendo fundada la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 3 de fecha 26 de setiembre de 2022; y **requiriendo** su ejecución mediante Resolución N° 12 de fecha 03 de setiembre 2024, emitida por el Juzgado Civil- Sede Tocache, calculada la liquidación mediante informe **N° 033 - 2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS** de 11 de marzo de 2025, por el monto de **Ciento Cinco Mil Sesenta y Ocho Con 11/100 Soles (S/ 105,068.96).**



Resolución Directoral N° 001463 2025

Apellidos y Nombres del Demandante	DNI	Expediente Judicial	PERIODO	Monto calculado
Sofia Emida AQUINO FRANCISCO	22730934	N° 00015-2021- 0-2209-JM-LA- 01	03 de setiembre al 29 de diciembre de 1990, 15 de abril al 30 de diciembre de 1991, 04 de mayo al 31 de diciembre de 1992, 29 de abril al 31 de diciembre de 1993, 01 de junio de 1994 al 31 de diciembre de 1994, 04 de junio al 31 de diciembre de 1995, 17 de abril al 31 de diciembre de 1996, 18 de marzo al 31 de diciembre de 1997, 05 de mayo al 31 de diciembre de 1998, 18 de marzo al 31 de diciembre de 1999, 08 de marzo al 31 de diciembre de 2000, 01 de abril del 2001 al 12 de noviembre de 2012	S/ 105,068.96



ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 00175-2015-GRSM-DRE/DO-00-UE 303 de fecha 5 de febrero del 2015 reconocido a favor de Sofia Emida AQUINO FRANCISCO en aplicación del DS.051-91-PCM. Resolución Judicial N° 12 de fecha 5 de setiembre 2024 asignada en el Expediente Judicial N° 00015-2021-0-2209-JM-LA-01, emitida ante el Juzgado Civil-Sede Tocache



ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache